

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4039/2531

บริษัทนิวแฮมพ์เชอร์อินชัวร์نس จำกัด

บริษัทแองโกลไทยบริการ จำกัด

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 608, มาตรา 617, มาตรา 618

จำเลยเป็นตัวแทนในประเทศไทยของบริษัท น. ผู้ขนส่งสินค้ารายพิพาทจากประเทศโรมาเนีย เมื่อเรือบรรทุกสินค้ามาถึงท่าเรือแห่งประเทศไทย ทางเรือได้แจ้งรายการสินค้าเสียหายให้บริษัท จ. ผู้ซื้อสินค้าทราบไม่ได้แจ้งจำเลยด้วย และบริษัท จ. เป็นผู้ว่าจ้างผู้อื่นไปขนถ่ายสินค้าจากเรือดังกล่าวเอง จำเลยมีหน้าที่เพียงแจ้งการมาถึงของเรือสินค้าให้บริษัท จ. ทราบเท่านั้น จำเลยไม่เป็นผู้ร่วมขนส่งสินค้ารายพิพาท โจทก์ผู้รับประกันภัยสินค้ากับบริษัท จ. จึงไม่อาจฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบได้

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทเจียไต่ส่งเสริมเกษตรกรรม จำกัด ได้สั่งซื้อปุ๋ยจากผู้ขายในประเทศโรมาเนียมาขายในประเทศไทย และได้เอาประกันภัยไว้กับโจทก์ผู้ขายได้ว่าจ้างบริษัทนาฟโรมโรมาเนียชิปปิง จำกัด เป็นผู้ทำการขนส่งสินค้าทางเรือเดินทะเลชื่อกรูเอีย บริษัทดังกล่าวไม่มีสำนักงานสาขาในประเทศไทย จึงได้ว่าจ้างบริษัทจำเลยให้ร่วมขนส่งสินค้าจากเรือเดินสมุทรเพื่อส่งมอบให้บริษัทเจียไต่ฯ จำเลยตกลงรับเข้าเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายโดยได้รับบำเหน็จตอบแทนทางการค้า เมื่อเรือกรูเอียมาถึงท่าเรือแห่งประเทศไทย จำเลยได้จัดการขนถ่ายสินค้าเพื่อส่งมอบแก่บริษัทเจียไต่ฯ

ปรากฏว่าปุ๋ยที่ส่งมาเสียหายเป็นเงิน ๓๘๙,๔๐๕.๙๙ บาท โจทก์ใช้ค่าเสียหายให้บริษัท
เจียไต้ยแล้วจึงรับช่วงสิทธิมาฟ้องจำเลย ขอให้จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อม
ดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า จำเลยมีวัตถุประสงค์ทำการเป็นตัวแทน นายหน้า ตัวแทนค้า
ต่าง ผู้แทน ติดต่อและทำงานด้านเลขานุการให้แก่บริษัทเดินเรือ จำเลยไม่เคย
ประกอบกิจการรับขนส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศไทย จำเลยไม่ได้ร่วมขนส่งกับ
บริษัทนาฟโรมโรมาเนีย จำกัด และไม่มีนิติสัมพันธ์กับบริษัทเจียไต้ย บริษัทเจียไต้ย
เป็นผู้นำเรือไปรับปุ๋ยรายพิพาทจากเรือกรูเอียเอง เครื่องมืออุปกรณ์ตลอดจนคนงาน
ในการขนถ่ายสินค้าล้วนเป็นของผู้ขนส่งคือเรือกรูเอีย และผู้ซื้อทั้งสิ้น จำเลยไม่ได้
เข้าเกี่ยวข้องด้วย จำเลยทำหน้าที่ให้บริการแก่เรือในลักษณะเป็นตัวแทน โดยทำการ
เกี่ยวกับเรื่องเอกสารตามที่บริษัทเรือมอบหมายและติดต่อให้ผู้ซื้อไปรับของจากเรือ
ตามวันเวลาที่กำหนด และให้ผู้ซื้อมารับเอกสารในการออกของไปจากจำเลยเท่านั้น
โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงิน ๓๘๙,๔๐๕.๙๙ บาท พร้อม
ดอกเบี้ยแก่โจทก์

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า บันทึกรายการสินค้าเสียหาย ทางเรือกรูเอียแจ้งให้บริษัทผู้
ซื้อสินค้าทราบ ไม่ได้แจ้งให้จำเลยทราบ ซึ่งถ้าหากจำเลยเป็นผู้ร่วมทำการขนส่ง
สินค้าเสียหายก็ควรจะได้รับแจ้งเหตุดังกล่าวด้วย ส่วนพยานบุคคลของโจทก์กล่าว

คือ นายสุขุมพนักงานของโจทก์เบิกความสอบทนายจำเลยถามค้านว่า พยานไปที่ท่าเรือเอง ทางบริษัทผู้ซื้อได้นำเรือฉลอมมารับขนถ่ายสินค้าทางกราบเรือใหญ่ การขนถ่ายสินค้าจะเป็นการร่วมกันขนถ่ายระหว่างบริษัทเรือใหญ่ บริษัทเรือฉลอมและบริษัทสตูดิโอเท่านั้น และนายอัมพรผู้ควบคุมดูแลการขนถ่ายสินค้าของห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เซอร์วิส หรือ ทวีทรัพย์ ส.บริการ ก็เบิกความตอบทนายจำเลยถามค้านว่า บริษัทผู้ซื้อได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.เซอร์วิส จำกัด ให้ขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ลงเรือฉลอม บริษัทจำเลยมีหน้าที่แจ้งการมาถึงของเรือกรูเอียในฐานะตัวแทนเรือ มิใช่ฐานะผู้ขนส่ง นอกจากนี้ นายธีระศักดิ์ ผู้จัดการฝ่ายเรียกร้องค่าเสียหายของบริษัทผู้ซื้อและนายเกรียงศักดิ์ ผู้จัดการคลังสินค้าก็เบิกความว่า บริษัทผู้ซื้อไม่เคยว่าจ้างบริษัทจำเลยทำการขนส่งสินค้า รวมทั้งบันทึกการสินค้าเสียหายซึ่งนายเรือกรูเอียทำขึ้น ก็ไม่ได้ระบุว่ากรรมกรของบริษัทจำเลยทำให้เกิดความเสียหาย ดังนั้น พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้ฟังได้ว่า จำเลยเป็นผู้ร่วมรับขนส่งสินค้าพิพาท พยานหลักฐานของจำเลยมีน้ำหนักฟังได้ว่าจำเลยเป็นเพียงตัวแทนของบริษัทนาฟโรมาโรมาเนียซิปป์ จำกัด เท่านั้น จึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้อง

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสามศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม ๑๒,๐๐๐ บาท

(สาระ เสาวมล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

ศาลแพ่ง - นายอากาศ บำรุงชีพ

ศาลอุทธรณ์ - นายถวิล ทองสว่างรัตน์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ